

VALMIR OLIVEIRA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

artigo 307, do Código Penal, porque, no dia 07 de fevereiro de 2018, no período vespertino, nas dependências da Delegacia de Polícia de Lagoinha, na cidade de Lagoinha, Comarca de São Luiz do Paraitinga, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

O réu foi citado, sendo apresentada defesa preliminar por seu advogado.

A denúncia foi recebida em 29 de novembro de 2021, e se embasou nos documentos de fls. 1/169.

No curso da instrução foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação e também pela defesa.

Encerrada a instrução, a representante do Ministério Público, em alegações finais, sustentando a comprovação da denúncia, requereu a condenação do acusado nos termos da inicial.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, afirmando que a autodefesa, para fins de manutenção da liberdade do réu, não configura o crime capitulado no art. 307, do CP e que o acusado, ao arrepender-se do ato, logo corrigiu sua identificação.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade do crime está comprovada pelos documentos que acompanharam a denúncia, bem como pela prova oral produzida em Juízo, os quais demonstram, inequivocamente, que o réu atribuiu a si mesmo identidade falsa

para os fins de garantir sua liberdade, ocultando seus antecedentes criminais.

Os policiais militares ouvidos em Juízo, afirmaram que, na data dos fatos, através de uma denúncia, foram até o local e lá identificaram um veículo com três indivíduos, sendo encontradas uma porção de maconha e cocaína, sendo que o réu apresentou uma CNH com nome de Nilson; que foram conduzidos até a Delegacia de Polícia, onde o réu foi indiciado por crime de tráfico de entorpecentes com os dados que apresentou pela habilitação de Nilson.

O agente penitenciário disse que o réu chegou ao CDP no dia oito de fevereiro com mais cinco detentos que chegaram da audiência de custódia, reconhecendo-o; que se aproximou dele e perguntou qual era a sua matrícula, mas ele se fez de desentendido, dizendo que estaria sendo confundido com seu irmão; que, posteriormente, o réu mudou de ideia e informou sua matrícula e disse estar foragido do presídio de Valparaíso, do regime semiaberto.

Interrogado, o réu admitiu a prática do delito, dizendo que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que, na data do ocorrido, foi abordado pelos policiais portando drogas e na época estava com a xerox do documento que apresentou para eles; que estava com o documento, pois após evadir-se do semiaberto de Valparaíso, teve de arrumar uma maneira de sobreviver.

A potencialidade lesiva da conduta adotada pelo réu é evidente, à medida que ludibriou a Administração Pública e colocou em risco a boa fama e até a liberdade de terceiro, no intuito de ocultar seus antecedentes criminais.

Quanto à ilicitude da conduta praticada pelo réu, em exorbitância à autodefesa admitida como excludente, as lições de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código Penal Comentado, ed. RT, pág. 774, nota 18:

“18. Autodefesa: não é infração penal a conduta do agente que se atribui falsa identidade para escapar da ação policial, evitando sua prisão. Está, em verdade, buscando fugir ao cerceamento de sua liberdade. Ora, se a lei permite que a pessoa já presa possa fugir, sem emprego de violência, considerando isso fato atípico, é natural que a atribuição de falsa identidade para atingir o mesmo fim também não possa ser assim considerada. Não abrange, no entanto, o momento de qualificação, seja na polícia, seja em juízo, pois o direito de silenciar ou mentir, que o acusado possui, não envolve essa fase do interrogatório. Não há, como já visto em itens anteriores, qualquer direito absoluto, de modo que o interesse na escuridão da administração da justiça, impedindo-se que um inocente seja julgado em lugar do culpado, prevalece nesse ato. Daí por que, falseando quanto à sua identidade, pode responder pelo crime do art. 307.”

Do modo como exposto de forma clara pelo i. Professor, a conduta admitida pelo tipo do art. 307 como isenta de ilicitude é a falsa atribuição de identidade para evitar

a prisão, mas não se admite, por outro lado, a falsidade para induzir em erro as autoridades responsáveis pela administração da justiça. Caracterizadas, portanto, a conduta típica, ilícita, a materialidade e a autoria do delito, passo à fixação da pena.

Em atendimento ao critério trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal, fixo a pena corporal do réu em 3 MESES E 30 DIAS DE DETENÇÃO e a pena pecuniária em TREZE DIAS-MULTA, estabelecido cada dia-multa em seu mínimo legal, por ser o réu portador de maus antecedentes.

Na segunda fase, embora tenha o réu confessado, de rigor o reconhecimento da majoração da reincidência, devendo ser a pena aumentada em um sexto para fixa-la em 5 MESES E 10 DIAS DE DETENÇÃO e à pena pecuniária em 17 DIAS MULTA.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal pública incondicionada movida pela Justiça Pública em face do acusado, para CONDENAR o réu VALMIR OLIVEIRA SANTOS, filho de Francelino José dos Santos e Dulce Oliveira Santos, pela prática do crime capitulado no artigo 307, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 MESES E 10 DIAS DE DETENÇÃO e à pena pecuniária em 17 DIAS MULTA, estabelecido cada dia-multa em seu mínimo legal, valor a ser atualizado quando da execução da pena na forma da lei.

Em atenção ao disposto nos arts. 33, § 3º, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, e por se tratar o réu de possuidor de maus antecedentes e reincidente, tudo a demonstrar que não possui condições de obter regime prisional mais brando, fixo o regime semi-aberto para o início do cumprimento da pena.

Não cabe a suspensão condicional da pena diante dos antecedentes do sentenciado, nos termos do disposto no artigo 77, inciso II, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou pecuniária, por ser o réu reincidente, de modo que, não obstante a autorização legal para eventual substituição prevista no § 3º, do artigo 44, do Código Penal, consideradas as circunstâncias subjetivas e objetivas, a substituição, no caso, se revela insuficiente.

Ausentes os requisitos para a prisão cautelar, faculto ao réu deste processo recorrer em liberdade. Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Luiz do Paraitinga, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA